

Unidad 1. El Derecho Administrativo

Antecedentes, concepto, fuentes, relaciones y principios.

La unidad concluye con derechos de las personas y límites de la administración.

Una rama con identidad propia

El derecho administrativo se distingue cuando la actividad administrativa queda sometida a reglas públicas propias.

Su identidad no elimina el uso excepcional de normas de otras ramas cuando el ordenamiento lo permite.



Formación histórica en Francia

03/29



Secuencia editorial

Orden de lectura histórico; no añade una relación jurídica.

01 Formación histórica en Francia

02 La Constitución de 1917

03 Constitución y actividad administrativa

La Revolución francesa impulsó la separación entre administración y tribunales ordinarios.

La justicia retenida y la justicia delegada describen etapas históricas del control administrativo, no modelos que deban trasladarse sin contexto.

La ciencia administrativa sistematizó potestades, instituciones y garantías frente al poder público.

Recepción constitucional en México

04/29



La Constitución de 1917 incorporó bases dispersas para educación, seguridad, propiedad, organización, gasto y contratación.

El mapa constitucional debe leerse en su texto vigente y por materia; una lista histórica no sustituye la verificación del artículo aplicable.

Constitución y actividad administrativa



Los artículos 14 y 16 sostienen controles de legalidad, audiencia, competencia, fundamentación y motivación.

Los artículos 27 y 28 articulan propiedad originaria, áreas estratégicas, rectoría y participación pública.

Los artículos 3 y 21 contienen reglas sectoriales que deben aplicarse en su ámbito propio.

FUENTES **Fuente 02** · (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 1917, artículos 14, párrafos primero, segundo y cuarto; 16, párrafo primero).
Fuente 02 · (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 1917, artículo 28, párrafos primero y cuarto).
Fuente 02 · (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 1917, artículo 21, párrafos primero, cuarto y noveno).

Fuente 02 · (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 1917, artículo 27, párrafos primero a tercero).
Fuente 02 · (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 1917, artículo 3o., párrafos primero y segundo).

Organización, federalismo y recursos públicos



Los artículos 89 y 90 conectan la función presidencial con la organización administrativa federal.

Los artículos 115 y 124 distinguen municipio y distribución constitucional de competencias.

Los artículos 126, 127 y 134 someten gasto, remuneraciones y contratación a reglas constitucionales específicas.

FUENTES [Fuente 02](#) · (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 1917, artículo 89, fracciones I, II, III, VI, VII y X).
[Fuente 02](#) · (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 1917, artículo 115, párrafo primero y fracción I).
[Fuente 02](#) · (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 1917, artículo 126).
[Fuente 02](#) · (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 1917, artículo 134, párrafo primero).

[Fuente 02](#) · (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 1917, artículo 90, párrafos primero y segundo).
[Fuente 02](#) · (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 1917, artículo 124).
[Fuente 02](#) · (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 1917, artículo 127, párrafos primero y segundo).

Administración pública y administración privada

07/29



La administración pública ejerce competencias atribuidas y persigue finalidades públicas bajo controles jurídicos.

La administración privada gestiona intereses particulares dentro de la libertad y las obligaciones del ordenamiento.

Eficacia, planeación y organización aparecen en ambas, pero autoridad, finalidad y régimen de responsabilidad no son equivalentes.

Criterios para delimitar la materia

08/29



El criterio legalista es insuficiente si reduce la disciplina a un inventario de leyes.

El criterio subjetivo atiende al Estado, al Ejecutivo o a la administración, pero no explica por sí solo toda la actividad.

El criterio funcional estudia la actividad administrativa y sus relaciones, cualquiera que sea el órgano que materialmente la realice.

Concepto operativo de Derecho Administrativo

09/29



Rama del derecho público que estudia la organización y actividad de la administración, su base normativa y su relación con las personas.

Comprende potestades, servicios, procedimientos, controles y responsabilidades.

La definición sirve para identificar el régimen aplicable; no reemplaza el análisis de competencia y fuente.

Función administrativa: rasgos

10/29



Concreta mandatos normativos mediante decisiones o actuaciones materiales.

Actúa de forma inmediata dentro de la competencia atribuida.

Suele ser continua por las necesidades que atiende y puede iniciarse de oficio cuando la norma lo autoriza.

Cada rasgo tiene límites legales y no justifica actuar sin procedimiento.

Características de la disciplina

11/29



Es una rama relativamente reciente frente a disciplinas jurídicas clásicas.

Es mutable porque cambian las tareas públicas, la tecnología y las formas de organización.

Crece y se especializa, pero conserva autonomía conceptual y vínculos con otras ramas.

Fuentes: origen y clasificación

12/29



Las fuentes materiales explican factores sociales, económicos o tecnológicos que influyen en la norma.

Las fuentes históricas documentan ordenamientos y experiencias anteriores.

Las fuentes formales identifican procedimientos y autoridades que crean normas o criterios jurídicos.

Fuentes formales y jerarquía

13/29



Constitución, tratados, leyes y reglamentos cumplen funciones distintas dentro del sistema.

La autoridad emisora, el procedimiento, el ámbito y la vigencia determinan la fuerza de cada fuente.

La jerarquía no elimina controles de competencia, especialidad y temporalidad.

Reglamentos y disposiciones generales

14/29



La facultad reglamentaria presidencial se orienta a la exacta observancia de las leyes.

Decretos, acuerdos, lineamientos y manuales deben examinarse según autoridad, destinatarios y efectos.

Una disposición interna no crea por sí sola obligaciones externas ni puede invadir la reserva de ley.

Fuentes directas, indirectas, mediatas e inmediatas

15/29



La clasificación es doctrinal y depende del criterio utilizado.

Constitución, tratados, leyes, reglamentos y precedentes pueden operar directamente según el caso.

Doctrina, costumbre y principios requieren justificar su función y fuerza; no sustituyen una regla aplicable.

Relaciones con otras ramas jurídicas

16/29



Constitucional: competencia, derechos y organización.

Civil y mercantil: bienes, contratos y relaciones permitidas.

Penal, laboral, electoral, municipal y procesal: regímenes especiales conectados con la actuación administrativa.

Relaciones con disciplinas no jurídicas

17/29



Ciencia política y sociología explican poder, instituciones y comportamiento colectivo.

Economía y estadística permiten evaluar recursos, incentivos y resultados.

Historia, geografía, ética y metodología aportan contexto, pero no sustituyen la fuente jurídica.

Especialización del Derecho Administrativo

18/29



La materia se proyecta en sectores aduanero, agrario, ambiental, financiero, fiscal y de seguridad social.

También comprende ámbitos militar, minero, postal, turístico y urbanístico.

La especialización exige verificar la ley sectorial y sus autoridades, sin perder los principios comunes.

Qué es un principio jurídico

19/29



Puede funcionar como norma general, directriz, valor o criterio de interpretación.

Su abstracción no autoriza a desplazar una regla válida sin justificarlo.

Debe conectarse con el supuesto, la fuente y la consecuencia del caso.

Buena fe y confianza

20/29



La buena fe orienta conductas leales y coherentes entre administración y personas.

Su aplicación depende del régimen y de hechos acreditados; no convalida incompetencia ni actos contrarios a normas imperativas.

La confianza legítima exige analizar precedentes, expectativas y cambios regulatorios concretos.

Debido proceso y legalidad

21/29



La afectación de derechos exige autoridad competente, procedimiento y oportunidad de defensa cuando correspondan.

Fundamentar identifica la norma aplicable; motivar enlaza hechos acreditados con su supuesto.

Las autoridades sólo ejercen facultades atribuidas; las personas actúan dentro de las prohibiciones y obligaciones del ordenamiento.

Moralidad administrativa y seguridad jurídica

22/29



La ética pública complementa, pero no reemplaza, deberes jurídicos exigibles.

Legalidad, imparcialidad, eficacia y honradez deben concretarse en decisiones y controles verificables.

La seguridad jurídica exige reglas accesibles, decisiones comprensibles y efectos previsibles dentro del marco aplicable.

Interés público con límites constitucionales

23/29



El interés público debe estar definido por normas y finalidades legítimas.

No es una fórmula abierta para desplazar derechos o competencia.

Rectoría, áreas estratégicas, propiedad y servicios se examinan conforme a los artículos 25, 27 y 28 y a su legislación.

Derechos frente a la administración

24/29



Acceso a servicios y funcionamiento institucional conforme a las reglas aplicables.

Información, petición, participación y trato imparcial en los ámbitos que los reconocen.

Medios de defensa frente a decisiones ilegales y exigencia de competencia, fundamento y motivación.

Legalidad, defensa y reparación

25/29



Una persona puede controvertir actos que afecten su esfera jurídica por las vías y plazos aplicables.

La irregularidad no produce automáticamente un único remedio: deben distinguirse validez, eficacia, nulidad y responsabilidad.

La reparación de daños exige acreditar el régimen, los elementos y el nexo correspondiente.

Relación contemporánea Estado-sociedad

26/29



La prestación indirecta de servicios y la colaboración social requieren bases, controles y responsabilidades claras.

Participación y corresponsabilidad no transfieren facultades de autoridad sin habilitación legal.

Calidad, información y control social deben diseñarse con igualdad, transparencia y vías de exigibilidad.

Mapa de derechos administrativos

Legalidad, petición, información y participación.

Acceso eficaz a servicios y simplificación conforme a normas aplicables.

Protección de intereses, representación, control social y tutela frente a decisiones de autoridad.

Cada derecho exige identificar titular, autoridad obligada, contenido, procedimiento y remedio.

FUENTES **Fuente 02** · (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 1917, artículo 6o., párrafos primero y segundo).
Fuente 04 · (Fernández Ruiz, 2016, pp. 89–128).
Fuente 01 · (Fernández Ruiz, 2016, pp. 49–87).

Fuente 02 · (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 1917, artículo 8o.).
Fuente 02 · (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 1917, artículo 17, párrafos primero a tercero).

Fundamentos y responsabilidad de la administración

28/29



La Constitución distribuye competencias y fija garantías frente a la actuación pública.

La ley concreta facultades, procedimientos, requisitos y responsabilidades.

Antes de atribuir una consecuencia deben separarse competencia, hechos, evidencia, tipo de irregularidad y remedio.

Referencias

Referencias citadas en esta unidad.

1. Fernández Ruiz, J. (2016). Cuestiones preliminares del derecho administrativo. En Derecho administrativo (pp. 49–87). Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas; Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México.
<https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4455/7.pdf>
Localizador: pp. 49-87

2. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (1917). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (últimas reformas publicadas el 2 de junio de 2026). Diario Oficial de la Federación. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf>
Localizador: artículo 17, párrafos primero a tercero

3. Fernández Ruiz, J. (2016). El control de la administración pública. En Derecho administrativo (pp. 269–307). Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas; Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México.
<https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4455/13.pdf>
Localizador: pp. 269-307

4. Fernández Ruiz, J. (2016). La administración pública. En Derecho administrativo (pp. 89–128). Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas; Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México.
<https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4455/8.pdf>
Localizador: pp. 89-128

5. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (1994). Ley Federal de Procedimiento Administrativo (última reforma publicada el 14 de noviembre de 2025). Diario Oficial de la Federación. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPA.pdf>
Localizador: artículo 83